

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 11

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de

Inhalte der heutigen Einheit

- Handelsrecht
 - Übungsfälle 45, 46
- Wiederholung
 - Sachenrecht
 - Vertraglicher Schadensersatz
 - Übungsfall 47

Die Handlungsvollmacht in der Fallprüfung (1)

- Die Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) ist – genauso wie die Prokura (§§ 48 ff. HGB) – eine handelsrechtliche **Vertretungsform**
- In der Fallprüfung wird die Handlungsvollmacht also im **Stellvertretungsrecht** (→ BGB AT, vgl. Einheit 5+6) relevant

[Zur Erinnerung] Prüfungsschema für die Stellvertretung:

1. Eigene Willenserklärung
2. Im fremden Namen
3. Mit **Vertretungsmacht**
 - Die Handlungsvollmacht ist ein Unterfall der Vollmacht (= rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, vgl. § 166 Abs. 2 S. 1 BGB)
 - Man muss also prüfen, ob eine Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) (erstens) wirksam erteilt wurde und ob das Geschäft (zweitens) von der Handlungsvollmacht gedeckt ist

Die Handlungsvollmacht in der Fallprüfung (2)

Prüfungsschema für die Stellvertretung:

1. Eigene Willenserklärung
2. Im fremden Namen
3. Mit **Vertretungsmacht**
 - Die Handlungsvollmacht ist ein Unterfall der Vollmacht (= rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, vgl. § 166 Abs. 2 S. 1 BGB)
 - Man muss also prüfen, ob eine Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) wirksam erteilt wurde und das Geschäft von der Handlungsvollmacht gedeckt ist

a) Erteilung der Handlungsvollmacht

- Vollmachtgeber ist grds. der Inhaber eines Handelsgeschäfts
- Die Handlungsvollmacht muss nicht zwingend ausdrücklich erteilt werden, auch eine konkludente Ermächtigung ist möglich

b) Umfang der Handlungsvollmacht

- § 54 Abs. 1 HGB kennt nicht „die“ Handlungsvollmacht, sondern differenziert zwischen 3 verschiedenen Arten:
- Generalhandlungsvollmacht, Arthandlungsvollmacht, Spezialhandlungsvollmacht
- Alle 3 Arten stellen auf die „Gewöhnlichkeit“ des jeweiligen Rechtsgeschäfts ab
- Branchenfremde Geschäfte sind von vornherein nicht von einer Handlungsvollmacht gedeckt („derartige Handelsgewerbe“/ „derartige Rechtsgeschäfte“)
- Einschränkungen gem. § 54 Abs. 2 HGB beachten
- Ggf. Gutgläubensschutz gem. § 54 Abs. 3 HGB



Kleine Wiederholung zur Vertretungsmacht (1)

- Vertretungsmacht ist die rechtliche Befugnis, einen anderen wirksam zu vertreten
 - Vertretungsmacht kraft Gesetzes, wie etwa nach §§ 35 I 1 GmbHG, 125 I HGB
 - Vertretungsmacht kraft Rechtsgeschäfts als sog. Vollmacht, vgl. § 166 II 1 BGB. Hierzu zählt etwa auch die Prokura nach § 48 I HGB
 - Vertretungsmacht kraft Rechtsscheins, z.B. §§ 170, 171 II, 172 II BGB, Anscheins- und Duldungsvollmacht
- Handelt Vertreter ohne Vertretungsmacht (sog. *falsus procurator*), ist Rechtsgeschäft grds. schwebend unwirksam, § 177 I BGB
- *Falsus procurator* haftet selbst ggf. auf Erfüllung bzw. Schadensersatz nach § 179 BGB
- Zur Erinnerung: Bei ordnungsgemäßer Stellvertretung (inkl. Vertretungsmacht) haftet der Vertretene gegenüber dem Vertragspartner (nicht der Stellvertreter).



Kleine Wiederholung zur Vertretungsmacht (2)

- Wichtig dabei: § 166 BGB
 - Da der Stellvertreter nach außen hin rechtsgeschäftlich handelt, kommt es, wenn Willensmängel sowie Kenntnis oder Kennenmüssen bestimmter Umstände Inhalt und Wirksamkeit des Geschäfts beeinflussen, grundsätzlich allein auf die Person des Vertreters an (§ 166 Abs. 1 BGB).
 - Von diesem Grundsatz macht § 166 Abs. 2 BGB eine Ausnahme: Der Vertretene, der selbst bestimmte Umstände kennt oder hätte kennen müssen, soll sich nicht hinter einem gutgläubig auf seine Weisung hin handelnden Vertreter verstecken können.



Übungsfall 45

K ist eingetragener Kaufmann mit Sitz in Hannover und exportiert Eisenwaren in alle Welt. Während er sich auf einer Geschäftsreise in Asien befindet, hält sein Angestellter und Handlungsbevollmächtigter Hans (H) die Stellung im Büro.

Eines Tages sendet die Vereinigte Schraubenfabrik (V) eine E-Mail, mit dem „freistellend“ 100.000 Stück Spezialschrauben zu einem Vorzugspreis von € 10.000.- angeboten werden. H benachrichtigt seinen Chef per E-Mail. K weist H an, schon einmal alles für eine Bestellung vorzubereiten, aber abzuwarten, bis er die Bestellung endgültig genehmigt.

Als K sich einen Tag nicht meldet, wird H unruhig. Um das günstige Geschäft nicht zu verpassen, unterschreibt er das vorbereitete Bestellschreiben „in Vertretung von K“ und sendet es per E-Mail an V. V sendet kurz darauf eine „Bestätigung des Vertragsschlusses“.

Als V den Kaufpreis fordert, entgegnet K, dass er nicht an die eigenmächtige Handlung des H gebunden sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?



Übungsfall 45

K ist eingetragener Kaufmann mit Sitz in Hannover und exportiert Eisenwaren in alle Welt. Während er sich auf einer Geschäftsreise in Asien befindet, hält sein Angestellter und Handlungsbevollmächtigter Hans (H) die Stellung im Büro.

Eines Tages sendet die Vereinigte Schraubenfabrik (V) eine E-Mail, mit dem „freistellend“ 100.000 Stück Spezialschrauben zu einem Vorzugspreis von € 10.000.- angeboten werden. H benachrichtigt seinen Chef per E-Mail. K weist H an, schon einmal alles für eine Bestellung vorzubereiten, aber abzuwarten, bis er die Bestellung endgültig genehmigt.

Als K sich einen Tag nicht meldet, wird H unruhig. Um das günstige Geschäft nicht zu verpassen, unterschreibt er das vorbereitete Bestellschreiben „in Vertretung von K“ und sendet es per E-Mail an V. V sendet kurz darauf eine „Bestätigung des Vertragsschlusses“.

Als V den Kaufpreis fordert, entgegnet K, dass er nicht an die eigenmächtige Handlung des H gebunden sei.

Kann V von K die Zahlung des Kaufpreises verlangen?



§ 54 HGB [Handlungsvollmacht]

(1) Ist jemand ohne Erteilung der Prokura zum Betrieb eines Handelsgewerbes *oder* zur Vornahme einer bestimmten zu einem Handelsgewerbe gehörigen Art von Geschäften *oder* zur Vornahme einzelner zu einem Handelsgewerbe gehöriger Geschäfte ermächtigt, so erstreckt sich die Vollmacht (Handlungsvollmacht) auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines *derartigen Handelsgewerbes* oder die Vornahme *derartiger Geschäfte* **gewöhnlich** mit sich bringt.

(2) Zur *Veräußerung oder Belastung von Grundstücken*, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozeßführung ist der Handlungsbevollmächtigte nur ermächtigt, wenn ihm eine solche Befugnis besonders erteilt ist.

(3) Sonstige Beschränkungen der Handlungsvollmacht braucht ein Dritter nur dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er sie *kannte oder kennen mußte*.



§ 377 HGB [Untersuchungs- und Rügepflicht]

(1) Ist der **Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft**, so hat der Käufer die Ware **unverzüglich** nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu **untersuchen und**, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich **Anzeige zu machen**.

(2) **Unterläßt der Käufer die Anzeige**, so gilt die Ware als **genehmigt**, es sei denn, daß es sich um einen **Mangel** handelt, der bei der Untersuchung **nicht erkennbar** war.

(3) Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muß die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.

(4) Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

(5) Hat der Verkäufer den Mangel **arglistig** verschwiegen, so kann er sich auf diese Vorschriften nicht berufen.



Übungsfall 46

K betreibt einen Metallgroßhandel (Jahresumsatz: € 15.000.000). Eine Eintragung des K im Handelsregister ist nicht erfolgt.

Am 1.12. erhält K von der V GmbH eine Lieferung Stahlstäbe. Die originalverpackte Lieferung wird durch die Mitarbeiter des K im Lager abgestellt. Nach drei Wochen kontrolliert K die Stahlstäbe. Dabei entdeckt er, dass die Stäbe verrostet sind. K verlangt von der V GmbH die Lieferung neuer Stahlstäbe. Der Geschäftsführer erwidert, dass die Meldung von K verspätet ist.

Wie ist die Rechtslage?



Übungsfall 46

K betreibt einen Metallgroßhandel (Jahresumsatz: € 15.000.000). Eine Eintragung des K im Handelsregister ist nicht erfolgt.

Am 1.12. erhält K von der V GmbH eine Lieferung Stahlstäbe. Die originalverpackte Lieferung wird durch die Mitarbeiter des K im Lager abgestellt. Nach drei Wochen kontrolliert K die Stahlstäbe. Dabei entdeckt er, dass die Stäbe verrostet sind. K verlangt von der V GmbH die Lieferung neuer Stahlstäbe. Der Geschäftsführer erwidert, dass die Meldung von K verspätet ist.

Wie ist die Rechtslage?



WIEDERHOLUNG

Abschlussfall



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 47: Sachverhalt

Anton (A) ist als Kunsthändler tätig. Der 16-jährige Gustav (G) ist bei ihm als Gehilfe beschäftigt. Obwohl G nur für Hilfstätigkeiten zuständig und auch noch nie Geschäfte für A abgeschlossen hat, kauft er ohne Erlaubnis des A beim Kunsthändler Bertram (B) eine goldene Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert für € 10.000.-. Die Uhr wird von B als „vollkommen funktionstüchtig“ angepriesen. Gegenüber B erklärt G: „Ich kaufe diese Uhr im Namen und auf Rechnung des A“. B stimmt dem zu.

Nachdem die Rechnung des B über € 10.000.- bei A eintrifft, ist dieser anfänglich erbost über das eigenmächtige Handeln des G. Einen Tag später ist A jedoch der Auffassung, dass G tatsächlich ein vorteilhaftes Geschäft geschlossen hat. A überweist daher den Kaufpreis an B. Kurz darauf wird die Tischuhr geliefert.

Nach der Lieferung stellt sich heraus, dass die Uhr täglich um 20 Minuten nachgeht. A verlangt von B unter Fristsetzung mehrmals die Reparatur der Tischuhr, was dieser immer verweigert.

Die Kosten der fachgerechten Reparatur bei einem Uhrmacher betragen € 1.000.-. A repariert die Uhr selbst und verlangt von B die Zahlung dieses Betrags.

Mittlerweile bereut B den Abschluss des Geschäftes und verlangt die Uhr zurück. B verweist darauf, dass kein gültiger Vertrag zustande gekommen sei, da G minderjährig ist und zudem ohne Vollmacht gehandelt hat.

Wie ist die Rechtslage?

Übungsfall 47: Sachverhalt

Anton (A) ist als Kunsthändler tätig. Der 16-jährige Gustav (G) ist bei ihm als Gehilfe beschäftigt. Obwohl G nur für Hilfstätigkeiten zuständig und auch noch nie Geschäfte für A abgeschlossen hat, kauft er ohne Erlaubnis des A beim Kunsthändler Bertram (B) eine goldene Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert für € 10.000.-. Die Uhr wird von B als „vollkommen funktionstüchtig“ angepriesen. Gegenüber B erklärt G: „Ich kaufe diese Uhr im Namen und auf Rechnung des A“. B stimmt dem zu.

Nachdem die Rechnung des B über € 10.000.- bei A eintrifft, ist dieser anfänglich erbost über das eigenmächtige Handeln des G. Einen Tag später ist A jedoch der Auffassung, dass G tatsächlich ein vorteilhaftes Geschäft geschlossen hat. A überweist daher den Kaufpreis an B. Kurz darauf wird die Tischuhr geliefert.

Nach der Lieferung stellt sich heraus, dass die Uhr täglich um 20 Minuten nachgeht. A verlangt von B unter Fristsetzung mehrmals die Reparatur der Tischuhr, was dieser immer verweigert.

Die Kosten der fachgerechten Reparatur bei einem Uhrmacher betragen € 1.000.-. A repariert die Uhr selbst und verlangt von B die Zahlung dieses Betrags.

Mittlerweile bereut B den Abschluss des Geschäftes und verlangt die Uhr zurück. B verweist darauf, dass kein gültiger Vertrag zustande gekommen sei, da G minderjährig ist und zudem ohne Vollmacht gehandelt hat.

Wie ist die Rechtslage?